REPUBLICA DEL PERU

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

**ARTÍCULO 3°.-** El titular de la licencia de uso de agua expedirá los Certificados Nominativos que Representan una parte de la asignación de agua que le corresponde a cada uno de los integrantes del bloque, y deberá remitirlos a la Administración Local de Agua en un plazo no mayor de treinta (30) días naturales contados desde la notificación de la presente resolución, para su aprobación.

**ARTÍCULO 4°.-** Remítase copia de la presente a la Dirección de Administración de Recursos Hídricos y a la Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos para que disponga la inscripción de la misma en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua.

**ARTÍCULO 5°.-**Encomendar a la Administración Local de Agua Camaná - Majes la notificación de la presente a la Comisión de Usuarios de Agua de Viraco.

**REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE**

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I
CAPLINA - OCOÑA

Ing. Alberto Domingo Cerrón Valencia
DIRECTOR

Cc. Arch.
ADOV / Maot

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - AAI CAPLINA - OCOÑA - SUB DIRECTOR - SDARH - ADMINISTRACION DE RRHH

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - AAI CAPLINA - OCOÑA - Marco Antonio - SUB DIRECTOR III - UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

ANA
Autoridad Nacional del Agua

El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIEL DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.

Arequipa,

11 DIC. 2017

ALVARO CASTILLO VIZCARRA
FEDATARIO

agrarios a la Comisión de Usuarios "Año del Buen Servicio al Ciudadano" de la Administración Local de Agua Camaná - Majes.

agrarios a la Comisión de Usuarios de Agua de Viraco, ubicada en el ámbito de la Administración Local de Agua

Que, estando a lo opinado mediante Informe Legal que precede, con el visto bueno de la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos, de conformidad con lo establecido en el Art. 38, literal c) del Decreto Supremo N° 006-2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua; y según la Resolución Jefatural N° 050-2010-ANA y Resolución Jefatural 255-2017-ANA.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.-** Aprobar la delimitación del Bloque de riego "Agua Grande – Viquez", según el plano que forma parte de la memoria respectiva, el cual tiene un área bajo riego de 986,13 has, *ubicado geográficamente de acuerdo al siguiente detalle:*

| CONFORMACION DEL BLOQUE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BLOQUE DE RIEGO | Coordenadas UTM-WGS-84 | | | |
| | UBICACION | ESTE (m) | NORTE (m) | ALTITUD (m.s.n.m.) |
| AGUA GRANDE - VIQUEZ | NORTE | 763 307 | 8 270 315 | 3 680 |
| | SUR | 768 169 | 8 261 997 | 2 555 |
| | ESTE | 766 052 | 8 269 852 | 2 995 |
| | OESTE | 763 423 | 8 267 024 | 3 218 |

Cuenta con la fuente de agua de la Quebrada Ayranpuyoc, Chaquihuaycco, manantial Viquez, Baños Termales, Huahueya Viraco y Huahueya Yanorco cuyo punto de captación se denomina canal Agua Grande – Viquez, en las coordenadas UTM (WGS84):

| N° | NOMBRE DE LA FUENTE DE AGUA | CAPTACIÓN | | | UBICACIÓN POLÍTICA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NOMBRE CANAL DERIVADOR | Coordenadas UTM-WGS-84 Z18L | | Distrito | Provincia | Departamento |
| | | | ESTE (m) | NORTE (m) | | | |
| 1 | Quebrada Ayranpuyoc, Quebrada Chaquihuaycco, Manantial Viquez Manantial Baños Termales Manantial Huahueya Viraco Manantial Huahueya Yanorco | Agua Grande – Viquez | 757973 | 8271470 | Viraco | Castilla | Arequipa |
| | | | 761818 | 8268616 | | | |
| | | | 763274 | 8270574 | | | |
| | | | 763849 | 8270003 | | | |
| | | | 763858 | 8269540 | | | |
| | | | 764055 | 8270077 | | | |

Políticamente se ubica en el Distrito de Viraco, Provincia Castilla y Región Arequipa, el cual pertenece a la Comisión de Usuarios de Agua de Viraco.

**ARTÍCULO 2°.-** Otorgar, licencia de uso de agua superficial para uso agrícola a favor de la Comisión de Usuarios de Agua de Viraco, para aprovechar un volumen anual de hasta 9 944 788,0 m³., proveniente de la quebrada Ayranpuyoc, Chaquihuaycco, manantial Viquez, Baños Termales, Huahueya Viraco y Huahueya Yanorco, que se ubica políticamente en el Distrito de Viraco, Provincia Castilla y Región Arequipa, según el siguiente detalle:

**DESAGREGACION MENSUAL:**

| VOLUMEN DE OTORGAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUENTES | Volumen Mensual (m³) | | | | | | | | | | | | VOLUMEN ANUAL (m³) |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Quebrada Ayranpuyoc | 323 159 | 105 110 | 602 262 | 527 792 | 357 209 | 317 474 | 277 651 | 272 521 | 235 280 | 317 844 | 209 485 | 258 272 | 3 759 268 |
| Quebrada Chaquihuaycco | 394 866 | 169 579 | 736 123 | 645 979 | 439 577 | 388 024 | 339 595 | 333 081 | 288 120 | 388 254 | 256 009 | 313 222 | 4 593 851 |
| Manantial Viquez | 79 146 | 71 486 | 79 146 | 76 649 | 74 351 | 68 878 | 67 922 | 64 753 | 59 616 | 60 008 | 58 673 | 64 793 | 823 327 |
| Manantial Baños Termales | 17 205 | 15 540 | 17 205 | 16 316 | 16 165 | 14 973 | 14 779 | 14 085 | 12 960 | 13 045 | 12 625 | 14 085 | 178 952 |
| Manantial Huahueya Viraco | 30 970 | 27 973 | 30 970 | 29 967 | 29 966 | 28 981 | 28 602 | 25 354 | 23 388 | 23 462 | 22 724 | 25 364 | 322 173 |
| Manantial Huahueya Yanorco | 27 529 | 24 865 | 27 529 | 26 104 | 25 805 | 23 957 | 23 646 | 22 537 | 20 736 | 20 875 | 20 199 | 22 537 | 285 377 |
| TOTAL | 872 973 | 494 363 | 1 493 234 | 1 319 768 | 939 289 | 848 295 | 790 495 | 732 371 | 635 648 | 691 506 | 579 145 | 698 283 | 9 944 788 |

ANA
Autoridad Nacional del Agua
El fedatario que suscribe certifica que el presente documento que ha tenido a la vista es COPIA FIEL DEL ORIGINAL y así que me remito en caso necesario de que doy fe.
Arequipa,
11 DIC. 2017
ALVARO CASTILLO VIZCARRA
FEDATARIO

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL
## Nro. 3880-2017-ANA/AAA I C-O

Arequipa,

**VISTOS:**

El expediente administrativo de CUT. N° 148713-2017, presentado por la Comisión de Usuarios de Agua de Viraco, sobre Formalización de Licencia de Uso de Agua con fines agrarios, y,

**CONSIDERANDO:**

**Que,** el artículo 15° inciso 7) de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece como función de la Autoridad Nacional del Agua la de otorgar, modificar y extinguir previo estudio técnico Derechos de Uso de Agua, concordado con el Artículo 23° que otorga competencia en primera instancia administrativa *a las Autoridades Administrativas del Agua.*

**Que,** el Artículo 53° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, preceptúa que el otorgamiento y la modificación de la licencia de uso de agua, requiere de la existencia de disponibilidad del agua solicitada, y que esta sea apropiada en calidad, cantidad y oportunidad, para el uso al que se destina; asimismo que asegure los caudales ecológicos, niveles mínimo de reservas o seguridad de almacenamiento y las condiciones de navegabilidad cuando corresponde (...), no ponga en riesgo la salud pública, el ambiente, no se afecte derechos de terceros, que guarde relación con el plan de gestión del Agua de la Cuenca, se cuente con instrumento ambiental pertinente, en caso de ser necearias.

**Que,** la Segunda Disposición Complementaria Final de la acotada Ley, establece que *los usuarios que no cuenten con derechos de uso de agua, pero que estén usando el recurso natural de manera pública, pacífica y continua con una antigüedad mayor a los cinco (5) años, computados a partir de la vigencia de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos,* **pueden solicitar a la Autoridad Nacional del Agua el correspondiente derecho de uso de agua.**

**Que,** según el **Tribunal Constitucional** Peruano, "... *El agua, como recurso natural, no sólo contribuye directamente a la consolidación de los derechos fundamentales en mención, sino que desde una perspectiva extra personal incide sobre el desarrollo social y económico del país a través de las políticas que el Estado emprende en una serie de sectores. Tal es el caso de la agricultura, la minería, el transporte, la industria, etc. Puede decirse por consiguiente que gracias a su existencia y utilización se hace posible el crecimiento sostenido y la garantía de que la sociedad en su conjunto no se vea perjudicada, en el corto, mediano y largo plazo...*"[1].

**Que,** en este contexto, debe entenderse que la licencia de uso es un derecho de agua permanente, en virtud al cual la autoridad de aguas en representación del Estado Peruano, garantiza el acceso al recurso hídrico en cantidad, calidad y oportunidad, bajo los términos y condiciones establecidos en los documentos técnicos que sustentan el expediente. Habiéndose cumplido con acreditar la representación legal y los presupuestos técnicos y legales de ley, debe accederse a la petición.

**Que,** el Informe Técnico N° 032-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CM, formulado por el Administrador Local de Agua Camana Majes y el Informe Técnico N° 168-2017-ANA-AAA-CO-SDARH, de la Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos, ambos evalúan el cumplimiento con los requisitos previstos y la Memoria Descriptiva, cuyo contenido fue verificado durante la inspección ocular, y concluyen que es procedente Aprobar la delimitación del Bloque de riego **"Agua Grande – Viquez"** y otorgar licencia de uso de agua con fines

---

[1]SENTENCIA - EXP. N.° 06534-2006-PA/TC- LIMA, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ, FUNDAMENTO 19.

ANA
Autoridad Nacional del Agua
El fedatario que suscribe certifica que el presente c
que ha tenido a la vista es COPIA FIEL DEL
y así que me remito en caso necesario de que doy
Arequipa 11 DIC. 2017
ALVARO CASTILLO VIZCARRA
FEDATARIO